

1516296-52.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO FERREIRA DE SOUSA DA SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MAURICIO FERREIRA DE SOUSA DA SILVA, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516296-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516296-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO FERREIRA DE SOUSA DA SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MAURICIO FERREIRA DE SOUSA DA SILVA, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 13 horas, no acesso da Avenida Jornalista Paulo Zingg, altura do numeral 432, São Domingos, nesta cidade e Comarca, Maurício Ferreira de Sousa da Silva, qualificado à fl. 19 e fotografia à fl. 27, transportava, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 409 quilogramas (massa líquida) de substância entorpecente denominada cocaína, acondicionada em diversos invólucros em formato de "tijolos", substâncias estas causadoras de dependência

física e psíquica (auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo pericial de constatação de fls. 40/44).

Pois bem.

Segundo apurado, Policiais Civis integrantes da 4ª DISE/DENARC receberam denúncia de que um veículo "Mitsubishi L-200", cor prata, estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes no Parque Jaraguá, Zona Oeste desta Capital.

Diante do noticiado, nas circunstâncias de tempo descritas, os Policiais dirigiram-se ao local indicado, postando-se em pontos diversos, até que lograram êxito avistar um veículo com as mesmas características citadas, de placas EZQ2J67, sendo conduzido pelo ora denunciado.

Após breve acompanhamento, no local dos fatos, os Policiais deliberaram pela abordagem do denunciado que, inquirido, admitiu o transporte de drogas, indicando que estariam no banco traseiro e caçamba.

Em vistoria ao interior do veículo, mais especificamente nos locais indicados, os Policiais encontraram duas malas, oito mochilas e uma caixa de papelão, todos contendo inúmeros "tijolos" de cocaína, perfazendo a quantidade total já descrita, sendo apreendidos, bem como dois aparelhos celulares.

A desconunal quantidade (mais de 400 quilos) e a natureza do entorpecente, a forma de acondicionamento e, sobretudo, o modo como ocorreu a apreensão pelos Policiais, tudo demonstra que os entorpecentes se destinavam à venda e entrega ao consumo de terceiros e que o denunciado transportava-os para tal finalidade.

Conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 63/66).

Em 22/08/2022, foi recebida a denúncia (fls.85/86).

Réu citado (fls.107). Defesa prévia (fls. 96).

Manutenção da denúncia (fls.104).

Exame químico toxicológico (fls.109/111).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.), no boletim de ocorrência (fls.10/14), no auto de exibição e apreensão (fls.17/18), no laudo pericial de constatação (fls.40/44), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.109/111), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Luiz Carlos, em juízo, disse que estavam (ele e parceiro) fazendo investigações por tráfico de drogas. Durante as referidas investigações, receberam informações de que uma caminhonete estaria transportando drogas. Saíram em busca do veículo e o encontraram trafegando e abordaram o réu. No veículo, encontram cerca de 400 kg de pasta base de cocaína, em diversas malas. O réu, informalmente, confessou, mas não passou detalhes. Acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente.

Igual depoimento prestou o policial, Anderson Rogério. Em juízo, informou que, durante investigações de tráfico de drogas, receberam informações de uma caminhonete que estaria transportando drogas. Ficaram em campanha, próximos ao local por onde a caminhonete passaria. Ao avistarem o veículo, abordaram o réu.

Encontraram diversas malas na caminhonete, com cerca de 400 kg de pasta base de cocaína. O réu confessou, informalmente. Por fim, disse que nunca havia visto o réu anteriormente.

Os depoimentos dos policiais são coerentes e lógicos e ratificam o dito na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico de drogas perpetrado pelo réu, que transportava altíssima quantidade de drogas (cerca de 400kg, de pasta a base cocaína).

Além disso, não há comprovação de que os policiais estariam interessados numa condenação injusta contra o réu.

Nesse sentido, o E.STF:

"O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

No mais, o réu, Maurício Ferreira, no interrogatório, confessou que estava fazendo o transporte das drogas (400kg, cocaína), para saldar dívida anterior. O mesmo não queria receber em dinheiro, mas no serviço de transporte da droga.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena inicial de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 42, da Lei 11.343/06, considerando preponderante a altíssima quantidade de drogas apreendidas (400kg de cocaína), elevo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal: 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Nessa fase, ainda, mirando a folha de antecedentes do réu, bem como respectiva certidão, verifico presentes maus antecedentes (0019997-96.2012.8.26.0050 - fls.45/46 e 0046979-21.2010.8.26.0050 - fls.46/47), ensejando a elevação da pena-base em mais 1/6: 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na segunda fase, observo a confissão espontânea do réu e, assim, compenso-a integralmente com a agravante da reincidência (0005656-02.2011.8.26.0050 - fls.45). Pena intermediária no patamar anterior.

Ausentes aumentos ou diminuições e não havendo que se falar em privilégio, torno definitiva a pena intermediária.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como o perfil do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

O quadro não permite a consideração do tráfico privilegiado.

Considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, associado ainda, aos motivos mencionados, indefiro a resposta a eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno MAURICIO FERREIRA DE SOUSA DA SILVA como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a 777 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Autorizo a destruição das malas/mochilas, caixas e drogas apreendidas às fls. 17/18.

Em relação aos celulares apreendidos (fls. 17/18), aguarde-se o decurso de 90 dias do trânsito em julgado. Decorrido o prazo sem requerimento de restituição, nos termos do art. 123, CPP, determino o leilão, depositando-se o saldo para o FUNPEN (art. 517, §2º, da NSCGJ). Caso o valor seja inexpressivo para esta finalidade, fica, desde já, autorizada a destruição.

De igual modo, quanto ao veículo apreendido (fls. 17/18), após decorridos 90 dias sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, determino que se oficie ao Delegado de Polícia Presidente da Comissão de Leilão do DECAP e/ou DETRAN para que nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal e artigos 516 e seguintes das NSCGJ e, ainda, do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ, proceda-se com sua alienação em leilão, depositando-se o produto da arrematação em favor do FUNPEN. (NSCGJ, art. 517, § 2º).

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

J.Paulo camargo magano  
Juiz de Direito  
Sentença Proferida.